

לב:

עין משפט
נר מצוה

סד א ב מיי פכ"ד מהל'
שבת הלכה ופ"ו
מהל' עירובין הלכה ט י
סמג עשין א טו"ש"ע א"ח
סי' שז סעיף כב וסימן
שמב ס"א וסימן תט ס"ב:
סד ג מיי פ"ו מהל'
עירובין הלכה ח
טור ש"ע או"ח סי' תט
סעיף ב:

רב גיסים גאון

אלא דנתכוון לשבות
למטה הא קא משתמש
באילן. במסכת יום טוב
בפרק משילין אמרו אלו
הן משום שבות [לא עולין
באילן]. לא גזור עליו בין
השמשות, רבנן. כלומר
שימוש אילן.

רבינו חננאל

החבר ששומע לחבר
שאמר לעם הארץ מלא
מן כלכלה, ולא
החבר ששמע ואין צורך
לקצור, בודאי החלו לך
עמך עד' חרות מן
כלכלה זו עשירי ממש
עילוי מביתו ואצ"ע
שאינו מן המוקף. כ
לשון אלי העובד אסורא
ליתא לתרום של
המוקף, ולא לעבדה
לעם הארץ אסורא בדי
טעילי. ובהוה
סבר לא נחשוו בחרם
לתרום של מן המוקף,
לא חייש החבר (כעס)
[על] הארץ אצ"ע דעבד
איסורא רבה, ולא לעבד
הוא איסורא קטלא. מנח
שמן באליל מלעלע מן
טעמי חורבן עיר ורוב.
אוקימנא באליל העומד
ברשות החרם, ואם כן
עירובו למעט מן טעמי
כיון שנתכחו לשבות
למסע ארץ, ואעירובו
במקום אחד. וכן ואקשינן
ההמשמש באליל.
ורשני מנח' רבי חייא,
והמשמש באליל משום
שבות הוא, דהנן אליל
(משום) שבות
לא עולין באליל כר',
ואי סבר כל רבד שבו
משום שבות לא דוד
עליו בין השמשות, וקניית
העירוב בין השמשות
הוא. ונהוה בין השמשות
באליל הוא אסור להמשמש
לשון שנמצא אותה חורב
שקנה עירוב אותה ועירובו
במקום אחד. אכר לר'
ש' נחמן לר' (אסא)
חייא בר אבא לר' (רמי)
[אסין] ולרבא בר טון
יש, וכו' אמר שבוטל
וכי כולי האי אתון קבעי
פותרא בגמ'. אמר רבי
לא שו' אליל באליל
העומד חורב לעיבויא של
עירוב, אבל בתוך עירובא
שו' עיר אפילו עירוב
משערה עירוב עירוב,
דעיר כמאן (דמדילא)
(מיא) [דמילא] (מיא).
אי הכי חורב לעיבויא
של עיר לר' (דקא)
[דהא] אמר רבא המנהג
עירובי ש' לו ד' אמות,
והיה רשות תורה ורשות
העיר חכא עולה עד לקנין.
והחזין חכא עולה עד לקנין
חורב לר' אמות טענתא

בכל מערבין פרק שלישי עירובין

לֹא יַעֲבֹד עִם הָאֲרֶץ איסורא רבה. והא דלמסיק פ"ק דשנ"א (דף 7.) גבי הדדיק פת צמור דלין אומרים לאדם חטא בצביל שזכה צמור הכא שאני שהוא גורם לו לעבור שהוא אומר לו לקוט וכסור שעשרן ומיאו קשה דצפרק תמיד נשחט (פסחים דף יט.) אמר אין לך דבר שמתעבד אחר תמיד של צין הערבים אלא קטרת ומרות בכל השנה ופסח ומחוסר כפורים בצבזי פסחים צלצד שטובל ואוכל פסחו לערב וקעצרי כהני אעשה דהשלמה שאין צו כרת כדי שיקיים זה מצות עשה שיש צו כרת וכן אמר הכא צפרק צתרא (דף קג:) דכהן דעלמה לו יצלת חצרו חותמו לו צשינו כדי שיעשה עבודתו ואף ע"ג דלי לאו עבודתו היה אסור והתם לא שריין דיימא הפת שהיא מדרבנן ואומר ר"י שיש לחלק בזההיא דהדיק לפי שפעם שהדיק סמוך לחשיכה וע"ג דהוי שוגג איבעי ליה לאסוקי אדעתיה אכל צהנך דלא פשע מידי שרי והא דשרי (גמ' דף נח:) צתניה שפחה ומתיה צתן חורין לאסורה כשנהגו זה מנהג הפקר אש"ג שעבור צעשה לא דמי פריאות דידהו למדיק פת צמור שאותו לא היה אנוס כלל אכל שפחה האסורה לעבדים ולבני חורין והיא להוטה אחר זנות אי אפשר שלא תכשיל בני אדם ודמו לאונסין ועוד דהוא ליה כמאנה דרבים כדמשני (סו:) גבי ר' אליעזר שסחר עדו להשלימו לגשרה מלוא דרבים שאני **ז' מה** אי רמעה מה אי רמעה. השתא דאכתי לא אסיק אדעתיה דאחי כרבי הוי מצי לאקשווי דצין למעלה וצין למטה לא יהיה עירוב משום דמשתמש בצילין אלא דפרין כיון דלמטה הוי עירוב ולא איכפת איה צמה שמשתמש בצילין למעלה נמי ליהוי עירוב דהוא ועירובו צמקום אחד הוא: **ד' דר"ה** עולה עד דרקייע. לא הוי ריך להאי טעמא דרשות היחיד עולה עד לרקיע דאי נמי הוי מקום פטור הוא ועירובו צמקום אחד אלא האמת אומר: **הא** קמשתמש באיין. פירש רש"י דהוא הדין דהוא מצי למיפך והא קמייתא מכרמלית לרשות הרבים אלא דהו מצי פירי נקט ומהר"ם מפרש שדא מצי לשנוי דקאי בצמלית: **והא** אמר רבא הנותן עירובו יש לו ד' אמות. לכל רוח כאלו מוקפת מחילה וכיון דחשבינן עיבורה של עיר כמאן דמליא אע"פ שהוא רשות הרבים לפי שהוא כמוקף לבני העיר שהוא חשוב בכלל העיר כד' אמות לענין תחום שבת וכן גלגלות שם עירובו (לקמן דף סו.) גם חוץ לעיבורו של עיר יר' ארבע אמות אלפים אמה יחשב נמי כמאן דמליא **ז'**: **הכא** באיין שנוטה חוץ ד' אמות. פירש רש"י הלך למטה מעשרה עירובו עירוב דמצי לתמוי פחות פחות מארבע אמות עד מוך ארבע אמותיו ולא הולך לפרש כן אלא משום שרואה להכשיר אפילו הניחו צרחוק הרבה מארבע אמותיו דאם לא היה נוטה אלא שלש אמות או שתי אמות חוץ לארבע אמותיו יכול להצילו צבת אחת ומהר"ם מפרש דלפיכך צמקום טובא יכול להוליכו צבת אחת עד מקום שפירש * דכיון דעוקרו מכרמלית שוב אינו מתחייב בהנחתו אלא משום שבות:

אִיסוּרָא קִילָנָא. שְׁלָא מִן הַמּוֹקֵף: אִיסוּרָא רַבָּה. לֵאכּוּל טַבְלִים: מִתַּנְי' (למעלה מעשרה עפ"ה: כו'). מִפְּרָשׁ בְּגִמְרָא: וְנָתַן בְּצוּר כו'. מִפְּרָשׁ בְּגִמְרָא [לד.]: גַּב' אִי דִנְסוּוּן. לְקִנּוּת שְׂבִיתָמוּ עַל אֵילָן: הוּא וְעִירּוּצוֹ נִמְקוּם אַחֵד. וְאִפְּלוֹ לַמַּעֲלָה מִי' עִירּוּצוֹ עִירּוּצוֹ: אֵלָּא דִנְסוּוּן לְשָׁבוֹת לַמַּטָּה. תִּירוּלָא הוּא. הֵילֵכֵךְ לַמַּעֲלָה מַעֲשֶׂרָא אֵילָן עִירּוּצוֹ עִירּוּצוֹ נִמְקוּסָא שְׂבִיתָמוּ לְשָׁבוֹת שֶׁס' הֵיא שְׂבִיתָמוּ וְכִיוֹן דְּלִי הוּא זְעִי לְמִשְׁקַל עִירּוּצִיהָ וּמִיכְלִיהָ בְּשַׁעֲהָ שֶׁהֶעִירוּצוֹ וּזְכָה לוֹ דְּהֵיטֵן צִין הַשְּׂמֻשּׁוֹת לֹא מִזֵּי שְׁקִיל דְּמִימֵי מִרְשׁוֹת הַיַּחֲדָד לְרִשּׁוֹת הָרִבִּים לֹא הוּא עִירּוּצוֹ עִירּוּצוֹ כְּוֹן דְּלֵאִילָן רַחֲב ד' וְהוּי לַמַּעֲלָה מִי' יְדִידֵיהָ רִשּׁוֹת הַיַּחֲדָד. לַמַּטָּה מִי' עִירּוּצוֹ עִירּוּצוֹ וְשֶׁ"ג דְּלַמְּטָה מִי' כְּרַמְלִית הוּא דְּכָל ג' עַד ט' בְּרוּחֹב ד' כְּרַמְלִית הֵיא כְּדֵאמָרֵן צִינִיאוֹת הַשָּׁבֹת (שֶׁבֶת 97 ב.) וְקָא מִימֵי לִיָּה מִכְּרַמְלִית לְהַרְ"ר הָא מוֹקֵמִי לֵה כְּרִיזִי דְּאֵמָר כָּל דְּבָר שֶׁהוּא מִשּׁוֹם שָׁבוֹת לֹא גִזְרוּ עָלָיו צִין הַשְּׂמֻשּׁוֹת: וְהָא מִשְׁמַשְׁמָשׁ צִינֵי. כִּי שְׁקִיל לִיָּה וְאִמְרֵי עִירּוּצוֹ עִירּוּצוֹ אִפִּי לַמְּטָה מַעֲשֶׂרָה וְהָא לֹא מִזֵּי שְׁקִיל לִיָּה דְּשִׁימוּשׁ אֵילָן שָׁבוֹת הוּא כְּדִתְנֵן (בִּבְלָה 97 ב.) אֵלּוּ הֵן מִשּׁוֹם שָׁבוֹת לֹא עוֹלִין צִינֵי. וְהָא דִּקֵּין דְּמִזֵּי לְמִפְּיָךְ וְהָא קָא מִימֵי מִכְּרַמְלִית לְרִשּׁוֹת הָרִבִּים אֵלָּא כִּיוֹן דֵּהָא שָׁבוֹת וְהָא שָׁבוֹת חֲדָא מִינֵיהּוֹן נִקְט': צִין הַשְּׂמֻשּׁוֹת. שְׂהִיא שַׁעַת קִינֵי עִירּוּצוֹ וְכִיוֹן דֵּהֵיא שְׂבִיתָמוּ מִזֵּי שְׁקִיל לִיָּה נִמְלָאָת סְעוּדָה הָרִאשִׁיָּה לוֹ בְּזֹאוֹתָה שַׁע' (א) וְתוֹ לֹא אִיכְפַּת לָן. לֹא גִזְרוּ עָלָיו צִין הַשְּׂמֻשּׁוֹת דְּכִיוֹן דְּצִין הַשְּׂמֻשּׁוֹת סְפִיקָא הוּא וְשָׁבוֹת דְּרִצְנָן הוּא לֹא גִזְרוּ. וְלִקְמֵן (ג.) מִפְּרָשׁ מֵאִי רַבִּי וְמֵאִי רַבָּנִין: עִירּוּצָה שֶׁל עֵיר. כָּל צִית שִׁיטֵּנוּ בְּתוֹךְ שְׂבִיעִים אִמְרָה וְסִרְיִים לְעִיר קִרִּי עִירּוּצָה שֶׁל עֵיר בְּפֶרֶק כִּילֵּד מִעֲבָרִין (לִקְמֵן 97 ב.). אֵלָּא צִינֵי הָעוֹמֵד בְּתוֹךְ עִירּוּצָה שֶׁל עֵיר. כְּגוֹן שְׂהִי עֵיר בְּתוֹךְ אֲלָפִים אִמְרָה שֶׁל עֵירוֹ וְהִיא רוֹאֶה לֵילֵךְ עוֹד אֲלָפִים וְהֵיטֵן עִירּוּצוֹ בְּזֹאוֹתָה הָעֵיר צִינֵי הָעוֹמֵד מַתּוֹךְ עִירּוּצָה שֶׁל עֵיר: אִפִּי לַמַּעֲלָה מַעֲשֶׂרָה. וְהוּא נִתְכַּוֵּן לְשָׁבוֹת לַמַּטָּה עִירּוּצוֹ עִירּוּצוֹ: דִּמְתָּא. מַתּוֹךְ שְׂהִיא מוֹקֵפֶת יִישׁוּב מַחֲלִיטוֹת^א וְאִינֵה מְגוּלָה חוֹינָא לֵה כְּמֵאל דְּמִלִּיא עֲפָרָא וְהוּי כְּמֵאל דְּנִתְכַּוֵּן לְשָׁבוֹת לַמַּעֲלָה מַעֲשֶׂרָה וְשֶׁ"ג דְּלִי זְעִי לְמַשְׁקְלָהָ לֹא מִזֵּי שְׁקִיל דֵּהָא אֵילָן רִשּׁוֹת הַיַּחֲדָד וְתַחֲמִיזוּ רִשּׁוֹת הָרִבִּים חוֹיִן לְמִקּוּסָא שְׂבִיתָמוּ כִּאֵילוֹ הוּא גְבוּהָ לְמִיּוֹהֵי כִּאֵילוֹ נִתְכַּוֵּן לְשָׁבוֹת לַמַּעֲלָה וְיִקְנֵה לוֹ הָעִירּוּצוֹ: כִּיוֹן דְּאֵמָר רַבָּא הֵנוּסֵן אִם עִירּוּצוֹ כו'. לִקְמֵן בְּהֵאִי

לחמם דקתני מתניתין אינו עירוב וחמור רבא לא שנו אלא שנתגלגל חוץ לחמם ארבע אמות אבל תוך ארבע אמות הנותן את עירובו יש לו ארבע אמות כלומר ארבע אמות שסביביו הוּוּ ליה כמקופות מחילות ובי היכי דהנותן את עירובו צביט שמקטמו בתחום ומקטמו חוץ לתחום מהלך את כולו וחולו לו אפליס אמה דהוי כל הציט כחילו הוא בתוך תחומו כדאמרין לקמן כביד מעבירין (דף סה.) אסמי עיר גדולה מהלכין את כל עיר קטנה כו' הא גמי כל ארבע אמות הוו להו כביט ומאי לאיתויי מחוץ לתחום בתוך התחום אלמא לרבא כרשות היחיד הן לו: ורשום היחיד עולה עד לקיע. ואפילו נתנו למעלה מעשרה הוא ועירובו כרשות היחיד הן ונהי דלא רשום היחיד ממנו וינהו לגבי איסורא י הוא ועירובו במקום אחד הוי חד רשותא דומיא דנותן בעיבורה אמות ^(א) שהוא סוף התחום והניח עירובו צנופו חוץ לד' אמות: והוא

מסורת הש"ס

[illegible]

הגהות הב"ח

(א) גמ' אלא דנתכוון
לשנות: (ב) שם וכן אמר
סמואל יישר אמרו ליה:
(ג) רש"י ד"ה צין
השמות וכו' בלמות שעה
היא וכו' לא: (ד) ד"ה
בצילן שופו מטה חוץ לד'
אלמות (שהוא סוף התחום)
מא"מ וי"צ ס"א אין זה:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה הכא באילן
שנומה וכו' דביון דעוקרו
מברמלית. ע"י סוכה דף
מג. תוספות ד"ה
ועצורנו:

מוסף רע"י

[illegible]